අංක ඩී 2 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

පොලිස් නිලධාරීන් සහ/හෝ පොලිස් මෝටර් වාහන මෝටර් රථ අනතුරුවලට භාජන වීම

(ඒ) රාජකාරියේ නියුක්ත ව හෝ රාජකාරියෙන් මියුක්ත ව සිටින්නා වූත්, මෝටර් වාහන යක් පදවා ගෙන හෝ පැද ගෙන යන්නා වූත් පොලිස් නිලධාරියකු මහා මාර්ගයේ මෝටර් රිය අනතුරකට භාජන වූ විටත්,

(බී) පොලිස් මෝටර් වාහනයක් කවර තැනක දී හෝ අනතුරකට භාජන වූ විටත්

ඒ සෑම මෝටර් රිය අනතුරක් ම එය සිදු වූ ප්‍රදේශයේ පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා විසින් හෝ, හැකි නම් ගමනාගමනය පිළිබඳ ව ද පුහුණුවක් ලත් ඔහුගේ යටත් පරීක්ෂක, උප පරීක්ෂක හෝ සරයන් කෙනකු විසින් හෝ වහා ම පරීක්ෂණයට භාජන කළ යුතු ය. පසු ව කී නිලධාරියකු අනතුර ගැන පරීක්ෂා කරනොත් ඔහු එම අනතුරට භාජන වූ නිලධාරියාට වඩා ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියකු විය යුතු ය.

2. දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා පරීක්ෂණ සටහන් හරි වැරදි බැලිය යුතු නමුත් දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා ම අනතුරට භාජන වී ඇති අවස්ථාවල පළාතේ හෝ කොට්ඨාශයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා පරීක්ෂණයේ හරි වැරදි බැලිය යුතු ය.

3. සෑම මාරක හා බරපතළ අනතුරක දී ම රිය පැදවූ පොලිස් නිලධාරියාට වඩා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියකු විසින් පරීක්ෂණ කටයුතුවල හරිවැරදි බලා ඒවා සමාලෝචනය කළ යුතු ය. ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් විසින් හෝ දිසාව භාර නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් විසින් හෝ විශේෂයෙන් නිදහස් කරනු ලැබුවහොත් මිස එසේ නැත්නම් එම ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියා අනතුර සිදු වූ තැනට තමා ම යා යුතු ය.

4. මෙහි ඉහත 1 වැනි ඡේදයේ සඳහන් සෑම අනතුරක් ම ඒ ඒ පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා විසින්, හැකි වඩාම ශීඝ්‍ර ක්‍රමයකට දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියාට පළාතේ හෝ කොට්ඨාශයේ කාර්ය භාර නිලධාරියාට හා පොලිස් මූලස්ථානයටත් වාර්තා කළ යුතු ය. එවිට පොලිස් මෝටර් වාහනයක් අනතුරකට භාජන වූ සෑම අවස්ථාවක ම පොලිස් මූලස්ථානයේ තොරතුරු කාමරයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා ප්‍රවාහණ අංශයේ කාර්ය භාර නිලධාරියාට එම පණිවුඩය දිය යුතු ය.

දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා අනතුර සිදු වූ දින 3 ක් ඇතුළත ස්වකීය වාතීව පළාතේ හෝ කොට්ඨාශයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. ඔහු ද එය ලැබී දින 3 ක් ඇතුළත, තම අදහස් ද දක්වා පොලිස් මූලස්ථානයේ (ගමනාගමන) කාර්ය භාර නිලධාරියා මගින් දිසාවේ නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් වෙත එය යැවිය යුතු ය.

5. මෙහි 2 වැනි ඡේදයේ අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි සෑම බරපතළ අනතුරක දී ම දිසාවේ නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් මෙහි පහත සඳහන් පරිදි පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් කැඳවන ලෙස පළාතේ හෝ කොට්ඨාශයේ කාර්ය භාර නිලධාරියාට නියම කළ යුතු ය. ඒ මෙසේ ය:—

(ඒ) (දෙපාර්තමේන්තුවේ ශාස්තු හැර) අලාභය රු. 500 ට වැඩි බරපතළ අනතුරුවලදී හා මාරක අනතුරුවල දී—

(i) පළාතේ කාර්ය භාර නිලධාරියා—සභාපති.

(ii) අනතුර සිදු වූ දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා.

(iii) අනතුර ගැන පරීක්ෂණය පැවැත්වූ නිලධාරියා.

සටහන. මෙහි දී ඉහත 2 වැනි ඡේදයේ ප්‍රකාර විමර්ශන නිලධාරියා ම පළාතේ කාර්ය භාර නිලධාරියා වන විට දිසාවේ නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් හෝ විමර්ශන නිලධාරියාට වඩා ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් විසින් නම් කරනු ලැබූ ගැසට් කළ නිලධාරියකු හෝ මණ්ඩලයේ සභාපති විය යුතු ය. පළාතේ/කොට්ඨාශයේ/දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා අනතුරට සම්බන්ධ ව ඇති විට ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් හෝ දිසාවේ නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල් හෝ විශේෂ මණ්ඩලයක් නම් කරනු ඇත.

(බී) මෙනත් බරපතළ අනතුරු—

(i) අනතුර සිදු වූ දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා—සභාපති.

(ii) පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා.

(iii) අනතුර ගැන පරීක්ෂා කළ නිලධාරියා.

සටහන. (ඒ) අනතුර ගැන පරීක්ෂා කරන නිලධාරියා පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා නම් ගමනාගමනය ගැන පුහුණුව ලත් එම දිස්ත්‍රික්කයේ පරීක්ෂක හෝ උප පරීක්ෂක කෙනකු මණ්ඩලයේ තුන් වැනි සාමාජිකයා වශයෙන් සිටිය යුතු ය.

(ඛ) විමර්ශන නිලධාරියා දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා වන තැන්හි, පළාතේ කාර්ය භාර නිලධාරියා මණ්ඩලයේ සභාපති විය යුතු ය.

(ඩ) **ඇනිකුත් සෑම බරපතළ අනතුරක දී ම—**

(i) අලාභය (දෙපාර්තමේන්තු ගාස්තු හැර) රු. 500 ට වැඩි වන විට අනතුරට හේතුව **යාන්ත්‍රික දෝෂයකැ යි** විශ්වාස වී ඇති විට, දිසාවේ **නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්** විසින් නියම කරනු ලැබුව හොත් ප්‍රවාහණ කටයුතු පිළිබඳ කාර්ය භාර නිලධාරියා ද මණ්ඩලයෙහි සිටින්නට පිළිවන.

(ii) **යම් විශේෂ හේතුවක්** ඇත් නම්, දිසාවේ නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්ගේ නියෝග පිට පොලිස් මූලස්ථානයේ (ගමනාගමන) කාර්ය භාර නිලධාරියා ද මණ්ඩලයෙහි පෙනී සිටින්නට පිළිවන.

6. **දිසාවේ නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්ගේ නියෝග ලැබී සති 2ක් ඇතුළත මණ්ඩලය කැඳවිය යුතු අතර—**

(ඒ) නඩු පැවරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන නිලධාරියා විසින් කරන ලද නිර්දේශය ස්ථිර කිරීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් ;

(බී) ආණ්ඩුවේ දේපලවලට යම් වරදක් වී ඇත් නම් එය හරි ගැස්සීමේ විශදම අය කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය ගැන නිර්දේශයක් කිරීමත් ; එසේ ම

(සී) බීමත් කමෙන් වාහනයක් පැදවීම ඉතා ම බරපතළ වරදක් බව විශේෂයෙන් මතක තබා ගෙන—ඉදිරිපත් විය හැකි වෙනත් විනය පිළිබඳ යම් යම් කාරණයක් ගැන නිර්දේශයක් කිරීමත්

අවසාන වශයෙන් මණ්ඩලය විසින් කළ යුතු ය.

අනතුරු ව දිසාවේ නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්ගෙන් නියෝග ලබනු සඳහා පරීක්ෂණ ලිපි හොතුව හා **මණ්ඩලයේ තීරණ** ද ඔහු වෙත යැවිය යුතු ය.

7. **යම් හෙයකින් අනතුරු හා එයින් ආණ්ඩුවේ දේපලවලට යම් අලාභයක් විණි නම් එයත් එම පොලිස් වාහනයේ රියැදුරාගේ ඕනෑකමින් ම සහ/හෝ ඔහුගේ අපරික්ෂාව සහ/හෝ නොසැලකිල්ල නිසා වූ බව නියෝජ්‍ය ඉන්ස්පැක්ටර් ජනරාල්ට අදහස් වේ නම්** ඔහු නඩු පැවරීමේ ප්‍රශ්නයක් ගැන නොසලකා පොලිස් විනය සංග්‍රහයේ 2 වැනි වගන්තියේ ප්‍රකාර එම පොලිස් නිලධාරියාට විරුද්ධ ව චෝදනා පිළියෙල කොට චෝදනාව ගැන පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස නියෝග කළ යුතු ය.

8. **නිලධාරියා චෝදනාවට වරදකරු ලෙස තීරණය කළ හොත් වූ වරද හරි ගැස්සීමට යන වියදමෙන් කවර අනුපාතයක් ඔහු විසින් ගෙවිය යුතු ද යන වගත් එය අය කර ගත යුතු පිළිවෙළත් සම්බන්ධ නියෝගයක් ද දණ්ඩන නියෝගයට ඇතුළත් කළ යුතු ය.**

9. **යම් යම් හේතුවක් නිසා වරද හරිගැස්සීමට යන සම්පූර්ණ වියදම අය කර නොගනිතොත්** එවිට පළාතේ කාර්ය භාර නිලධාරියා මූලස්ථානයට යවන ස්වකීය අවසාන වාර්තාවත් සමග ම **එම හේතු සඳහන් සම්පූර්ණ ප්‍රකාශයක්** ඇතුළත් කොට අමාත්‍යාංශයට ලියු ලිපියක කෙටුම්පතක් ද **ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.**

10. **බාහිර පක්ෂයක් ද පවලැවී ඇති අනතුරුවල දී, චෝදනාවක් හෝ චෝදනා ගෙන යෑමට සාක්ෂි ඇති සෑම විටක ම එම පොලිස් වාහනවල රියැදුරන්ට විරුද්ධ ව උසාවියේ චෝදනා ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.** එවැනි අවස්ථාවල අපරික්ෂාව හෝ නො සැලකිල්ල සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කෙරෙන චෝදනාවක් ඇතොත් උසාවියේ නඩුවේ තීරණය ලැබෙන තුරු සිටිය යුතු ය.

11. **"බරපතල අනතුරු" යන පාඨයේ අර්ථ නිරූපණය.** ඉහත සඳහන් නියෝගයේ සෑම තැන ම බරපතළ අනතුර යන පාඨයට—

(ඒ) සෑම මාරක අනතුරක් ද ;

(බී) යම් කෙනකුට බරපතළ කායික තුවාල සිදු වූ සෑම අනතුරක් ද ;

(සී) (දෙපාර්තමේන්තු ගාස්තු හැරුණු විට) පොලිස් මෝටර් වාහනයට රු. 100ට වැඩියෙන් අලාභ සිදුවූ සියලු ම අවස්ථා ද ;

(ඩී) පොලිස් වාහනයක් පාරෙන් පිට පැන අලාභයක් හෝ තුවාලයක් සිදු වූ හෝ නො වූ සෑම අවස්ථාවක් ද,

ඇතුළත් වේ.